

TJSC 2026 - Analista de Sistemas

Direitos Humanos e acesso à justiça

Aula 4 - Igualdade, não discriminação, isonomia, equidade, vulnerabilidade e grupos vulneráveis

Banca: FGV | Foco: 5 questões de Conhecimentos Gerais | Operação 66+

Recorte da aula

Esta aula cobre o item 4 do edital: Igualdade, não discriminação e grupos vulneráveis; 4.1 tratamento isonômico e proteção de pessoas em situação de vulnerabilidade. O foco é distinguir igualdade formal e material, isonomia e equidade, vulnerabilidade e discriminação, além de mapear crianças, idosos, pessoas com deficiência, mulheres e minorias em linguagem de prova FGV.

Como usar em reta final

Leia a teoria procurando diferenças finas, não decorando listas. Depois resolva as 18 questões sem consultar o gabarito. Ao errar, marque se a causa foi: confusão igualdade formal/material, vulnerabilidade/incapacidade, discriminação direta/indireta ou ação afirmativa/privilegio.

1. Identificação exata da aula e aderência ao edital

Campo	Conteúdo
Disciplina	Direitos Humanos e acesso à justiça
Peso no TJSC 2026	5 questões no módulo de Conhecimentos Gerais para Analista de Sistemas
Aula da trilha	Aula 4 - Igualdade, não discriminação, isonomia, equidade, vulnerabilidade e grupos vulneráveis
Itens do edital cobertos	4. Igualdade, não discriminação e grupos vulneráveis; 4.1 Tratamento isonômico e proteção de pessoas em situação de vulnerabilidade
Foco de prova	Diferenciar tratamento legítimo de discriminação; reconhecer medidas de igualdade material; evitar confundir vulnerabilidade com incapacidade ou vantagem automática

2. Calibração FGV para esta aula

A FGV costuma cobrar igualdade e grupos vulneráveis com enunciados situacionais. O padrão mais perigoso é uma alternativa que parece neutra: “a mesma regra para todos”, “o mesmo atendimento para todos”, “o mesmo formulário para todos”. Em direitos humanos, isso pode estar certo ou errado. O ponto decisivo é saber se a neutralidade formal produz acesso real ou se cria barreira injustificada.

- Em provas correlatas, a FGV trabalha com ações afirmativas, igualdade de oportunidades, pessoas com deficiência, mulheres, população em situação de rua, vulnerabilidade social, crianças, idosos, indígenas, pessoas trans e proteção contra discriminação.
- O vocabulário recorrente envolve “igualdade de condições”, “tratamento diferenciado”, “discriminação”, “barreiras”, “vulnerabilidade”, “ações afirmativas”, “redução de desigualdades”, “acesso efetivo” e “dignidade da pessoa humana”.
- A banca tende a punir exageros: dizer que toda diferenciação é ilícita, que toda política inclusiva é automaticamente válida, que vulnerabilidade gera incapacidade civil ou que pertencer a grupo vulnerável garante procedência automática do pedido.

Tese de prova

Igualdade não é padronização cega. Igualdade é proibir distinções arbitrárias e, quando necessário, permitir diferenciações legítimas para remover barreiras e reduzir desigualdades reais.

3. Igualdade formal x igualdade material

Igualdade formal é a igualdade perante a lei. Ela impede privilégios e discriminações arbitrárias no plano normativo: pessoas em situações equivalentes devem receber tratamento equivalente. Essa dimensão é indispensável, mas insuficiente quando os destinatários partem de condições muito diferentes.

Igualdade material é a igualdade considerada no plano concreto. Ela reconhece que, em certos casos, tratar todos exatamente do mesmo modo mantém a exclusão. Por isso, admite medidas específicas, como adaptações, prioridade, acessibilidade, proteção contra violência, atendimento especializado e ações afirmativas, desde que haja fundamento legítimo e proporcionalidade.

Dimensão	Ideia central	Exemplo de prova	Pegadinha FGV
Igualdade formal	Todos são iguais perante a lei; proíbe distinções arbitrárias.	Lei que cria proibição geral de discriminação em atendimento público.	Achar que “mesma regra para todos” sempre basta.
Igualdade material	Considera desigualdades reais e autoriza medidas específicas para neutralizar barreiras.	Atendimento acessível para pessoa com deficiência; canal protegido para mulher em violência doméstica.	Achar que toda proteção específica é privilégio.
Ponto comum	Ambas buscam igualdade, mas em planos diferentes.	Controle do critério usado para diferenciar pessoas.	O erro é tratar formal e material como opostas absolutas.

Regra de memorização

Igualdade formal pergunta: “a lei distingue arbitrariamente?”. Igualdade material pergunta: “a medida permite acesso real em contexto desigual?”.

4. Isonomia: tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais

Isonomia é a aplicação racional da igualdade. A frase clássica - tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades - não é licença para qualquer diferenciação. Ela exige critério, finalidade e proporcionalidade.

- Critério: qual característica justifica o tratamento diferente? idade, deficiência, situação de violência, barreira de acesso, vulnerabilidade econômica, risco concreto?
- Finalidade: o objetivo é constitucionalmente legítimo? reduzir desigualdade, proteger vítima, garantir participação, evitar revitimização, tornar o serviço acessível?
- Proporcionalidade: a diferenciação é adequada e não exagerada? há relação entre a medida e a barreira que se pretende superar?

Na prova, quando uma alternativa disser que qualquer tratamento diferenciado viola igualdade, desconfie. Mas também desconfie quando a alternativa disser que qualquer tratamento diferenciado é válido porque tem “boa intenção”. A FGV costuma ficar no meio técnico: diferenciação pode ser legítima se houver justificativa constitucionalmente adequada.

5. Equidade: ajuste ao caso concreto, não arbitrariedade

Equidade, em linguagem útil para esta disciplina, é a ideia de adequar a resposta estatal às condições concretas das pessoas envolvidas. Ela aparece quando o atendimento ou a decisão precisa considerar barreiras reais para que o direito seja exercido. Equidade não significa decidir contra a lei por preferência pessoal, nem substituir a legalidade por compaixão abstrata.

Termo	Núcleo	Exemplo
Isonomia	Critério jurídico de igualdade: distinguir quando há razão legítima.	Prioridade de tramitação para pessoa idosa, quando prevista e cabível.
Equidade	Ajuste da resposta à realidade concreta para evitar injustiça material.	Oferecer suporte de acessibilidade digital a usuário que não consegue acessar sistema eletrônico.
Arbitrariedade	Diferenciação sem fundamento racional, legal ou proporcional.	Atender primeiro alguém por simpatia pessoal ou pressão política.

6. Não discriminação: o que é, como aparece e o que não é

Não discriminação é a vedação de distinções, restrições, exclusões ou preferências indevidas que tenham por efeito reduzir ou impedir o reconhecimento, o gozo ou o exercício de direitos. Em prova, duas dimensões são fundamentais: discriminação direta e indireta.

Espécie	Descrição	Exemplo
Discriminação direta	A restrição é explícita e assumida com base em critério protegido.	“Pessoas com deficiência não podem usar este serviço”.
Discriminação indireta	A regra parece neutra, mas produz impacto excludente injustificado sobre determinado grupo.	Sistema judicial incompatível com leitor de tela; atendimento apenas por aplicativo para pessoa idosa sem alternativa.
Discriminação por omissão	A instituição deixa de remover barreira conhecida ou de oferecer adaptação razoável.	Fórum sem alternativa de atendimento para pessoa com mobilidade reduzida.
Diferenciação legítima	Tratamento diferente com finalidade constitucional e proporcional.	Prioridade e proteção para criança vítima de violência.

Pegadinha FGV

Discriminação não exige sempre xingamento, intenção de humilhar ou prova de ódio subjetivo. Pode haver discriminação por efeito prático, por barreira, por omissão ou por regra aparentemente neutra.

7. Vulnerabilidade x discriminação

Vulnerabilidade e discriminação não são sinônimos. Vulnerabilidade é uma condição de maior exposição a riscos, barreiras ou dificuldades de acesso a direitos. Discriminação é a conduta, regra, prática ou omissão que exclui, restringe, prejudica ou inferioriza indevidamente alguém ou um grupo.

Conceito	Núcleo	Exemplo	Erro comum
Vulnerabilidade	Situação de maior risco, barreira ou desvantagem no acesso a direitos.	Criança vítima de violência; pessoa idosa com dificuldade digital; pessoa com deficiência diante de prédio sem acessibilidade.	Não significa incapacidade civil automática.
Discriminação	Tratamento excludente, restritivo ou desigual sem justificativa legítima.	Negar atendimento a mulher, pessoa trans, idoso ou pessoa com deficiência por preconceito ou barreira injustificada.	Não exige sempre intenção explícita.
Proteção específica	Medida para reduzir barreira e garantir igualdade material.	Atendimento especializado, prioridade, acessibilidade, linguagem simples, sala protegida.	Não é privilégio se houver fundamento e proporcionalidade.

Atenção: uma pessoa pode pertencer a grupo vulnerável e não sofrer discriminação naquele caso concreto; também pode sofrer discriminação mesmo sem pertencer, em abstrato, a um grupo numericamente minoritário. Em prova, leia o fato e procure a barreira concreta.

8. Grupos vulneráveis no edital

O edital usa uma fórmula ampla: igualdade, não discriminação e grupos vulneráveis, com tratamento isonômico e proteção de pessoas em situação de vulnerabilidade. A partir da redação do edital e do padrão FGV, o estudo deve cobrir especialmente crianças, idosos, pessoas com deficiência, mulheres e minorias.

8.1 Crianças e adolescentes

Crianças e adolescentes são protegidos pela lógica da proteção integral e da prioridade absoluta. Para prova, o que importa é entender que a criança e o adolescente não são “adultos menores”; estão em desenvolvimento e podem exigir fluxos protegidos, atendimento especializado, prioridade e cuidado contra revitimização.

- Exemplo institucional: sala adequada para escuta de criança vítima ou testemunha de violência.
- Pegadinha: prioridade não elimina contraditório, prova, defesa ou análise do caso concreto.
- Regra de prova: proteção especial busca efetividade de direitos, não procedência automática de qualquer pedido.

8.2 Pessoas idosas

A pessoa idosa pode enfrentar barreiras físicas, digitais, econômicas, de saúde ou de comunicação. A proteção jurídica combate negligência, discriminação, violência, crueldade e opressão. Em prova FGV, a armadilha é presumir incapacidade civil pelo simples fato de a pessoa ser idosa.

- Exemplo institucional: prioridade de tramitação, linguagem clara, suporte para audiência por videoconferência e atendimento presencial acessível.
- Pegadinha: idade avançada não significa incapacidade automática; o foco é remover barreiras e proteger autonomia.
- Regra de prova: prioridade e suporte são igualdade material, não privilégio.

8.3 Pessoas com deficiência

A proteção da pessoa com deficiência deve ser compreendida pelo modelo de interação entre impedimentos e barreiras. A deficiência não é apenas uma condição médica isolada; as barreiras físicas, comunicacionais, tecnológicas, atitudinais e institucionais podem obstruir a participação plena e efetiva em igualdade de condições.

- Exemplo institucional: prédio acessível, intérprete, comunicação adequada, sistema eletrônico compatível com leitor de tela, adaptação razoável.
- Pegadinha: pessoa com deficiência não é obrigada a aceitar benefício decorrente de ação afirmativa.
- Pegadinha: deficiência não afeta, por si só, plena capacidade civil.
- Regra de prova: barreira + omissão institucional pode configurar discriminação.

8.4 Mulheres

A proteção das mulheres, especialmente em contexto de violência doméstica e familiar, decorre do reconhecimento de desigualdades e violências baseadas no gênero. O tratamento específico não é privilégio: é resposta a risco, assimetria e histórico de violação.

- Exemplo institucional: canal sigiloso, atendimento especializado, medidas protetivas, prevenção de revitimização.
- Pegadinha: a proteção não depende sempre de condenação criminal final; a lógica protetiva pode atuar antes, conforme a lei e o caso.
- Regra de prova: violência baseada no gênero justifica medidas específicas de igualdade material.

8.5 Minorias

Minorias, em direitos humanos, não significa necessariamente grupo numericamente pequeno. A expressão pode alcançar grupos em posição de subordinação, invisibilidade, estigmatização, baixa representação ou exclusão histórica. É por isso que grupos numericamente expressivos podem ser minorias em sentido jurídico-político.

- Exemplos: grupos étnico-raciais discriminados, povos indígenas, comunidades quilombolas, pessoas LGBTQIA+, minorias religiosas, migrantes em determinadas condições.
- Pegadinha: minoria não é sinônimo perfeito de vulnerabilidade, embora frequentemente haja sobreposição.
- Regra de prova: o foco é a posição de desvantagem no acesso a direitos, não apenas quantidade de pessoas.

9. Ações afirmativas: quando a diferenciação realiza igualdade

Ações afirmativas são medidas especiais destinadas a corrigir desigualdades históricas, estruturais ou persistentes que atingem determinados grupos. Podem aparecer como reserva de vagas, metas de inclusão, prioridade, adaptação, estímulos, políticas de permanência ou mecanismos de acesso. Para a FGV, o erro recorrente é chamar toda ação afirmativa de privilégio ou, no extremo oposto, aceitar qualquer ação afirmativa sem controle.

- Ação afirmativa precisa de finalidade legítima: inclusão, redução de desigualdades, correção de barreiras ou reparação de exclusão histórica.
- Precisa de critério juridicamente defensável: o grupo, a situação ou a barreira devem ter relação com a medida.
- Precisa de proporcionalidade: a medida não pode ser arbitrária, desnecessária ou excessiva em relação ao objetivo.
- Não retira autonomia do beneficiário: proteção não é substituição automática da vontade da pessoa.

Como a FGV tenta enganar

Alternativa sedutora: “ações afirmativas violam a igualdade porque favorecem certos grupos”. Resposta técnica: podem realizar a igualdade material quando buscam superar desigualdades reais por critério legítimo e proporcional.

10. Igualdade aplicada ao Poder Judiciário: exemplos institucionais

Esta aula não substitui a Aula 5, que tratará especificamente das políticas judiciais de inclusão e cidadania. Mesmo assim, a Aula 4 precisa usar exemplos institucionais porque o edital fala em acesso à justiça e o cargo é do TJSC.

Ambiente	Barreira ou risco	Resposta compatível com igualdade material
Atendimento físico	Pessoa com deficiência física não consegue acessar balcão ou sala.	Rampa, elevador, balcão acessível, atendimento equivalente.
Atendimento digital	Sistema incompatível com leitor de tela ou fluxo sem alternativa para pessoa idosa.	Acessibilidade digital, suporte, canais alternativos.
Violência de gênero	Mulher em risco procura proteção urgente.	Canal sigiloso, medidas protetivas, escuta sem revitimização.
Criança vítima/testemunha	Necessidade de relato protegido.	Sala adequada, escuta protegida, prioridade de tramitação.
Minorias e identidade	Pessoa trans ou grupo minoritário sofre tratamento desrespeitoso no serviço.	Uso de nome social, linguagem respeitosa, cadastro adequado.

11. Mapa de pegadinhas FGV

Pegadinha	Correção para memorizar
“Todos iguais” = sempre mesmo tratamento	Errado. Pode haver igualdade material com tratamento específico.
Vulnerabilidade = incapacidade civil	Errado. Vulnerabilidade indica barreira ou risco; incapacidade é outra categoria.
Discriminação exige intenção de ofender	Errado. Pode ocorrer por efeito, omissão ou regra neutra excludente.
Ação afirmativa é sempre privilégio	Errado. Pode ser instrumento legítimo de igualdade material.
Grupo vulnerável ganha automaticamente a ação	Errado. Proteção especial não afasta prova, contraditório e análise do caso concreto.
Minoria é sempre número menor	Errado. Pode envolver subordinação, invisibilidade e baixa representação.
Equidade permite ignorar a lei	Errado. Equidade não é arbítrio; deve operar dentro do sistema jurídico.

12. Checklist de prova

- O enunciado fala em tratamento idêntico? Verifique se há barreira concreta. Pode ser igualdade formal insuficiente.
- O enunciado fala em tratamento diferenciado? Verifique finalidade, critério e proporcionalidade. Pode ser igualdade material legítima.
- A alternativa usa “sempre”, “nunca”, “automaticamente”, “qualquer” ou “apenas”? Desconfie de exagero.
- A pessoa pertence a grupo vulnerável? Isso aciona dever de proteção, mas não gera procedência automática.
- A discriminação é sutil? Procure efeito prático: exclusão, restrição, barreira, omissão, desvantagem desproporcional.
- O caso envolve tecnologia? Pense em acessibilidade digital, canal alternativo, linguagem clara e suporte.

13. Fontes de calibração e base normativa usadas

Foram utilizadas como base de recorte: edital retificado TJSC 2026; Manual Mestre de Calibração FGV para Aulas e Questões; cadernos oficiais FGV correlatos em Direitos Humanos, Magistratura/ENAM e consultorias legislativas; Constituição Federal; Lei Brasileira de Inclusão; Estatuto da Igualdade Racial; Estatuto da Criança e do Adolescente;

Estatuto da Pessoa Idosa; Lei Maria da Penha. As questões abaixo são autorais e não reproduzem literalmente questões reais.

14. Lista de questões autorais - padrão FGV

Instruções: resolva as 18 questões sem consultar o gabarito. Há mistura de conceito, caso concreto, exceção/incorreta, afirmativas, V/F, relacione e interpretação de situação institucional.

Questão 1

A respeito da igualdade no campo dos direitos humanos, assinale a afirmativa que melhor expressa a distinção entre igualdade formal e igualdade material.

- (A) A igualdade formal impede qualquer tratamento diferenciado pelo Estado, ainda que fundado em vulnerabilidade comprovada.
- (B) A igualdade material admite tratamento diferenciado quando houver fundamento constitucionalmente legítimo e finalidade de reduzir desigualdades reais.
- (C) A igualdade formal somente se aplica às relações privadas, enquanto a igualdade material somente se aplica aos processos judiciais.
- (D) A igualdade material corresponde à neutralidade absoluta da lei, sem consideração das condições concretas dos destinatários.
- (E) A igualdade formal autoriza discriminações positivas, mas a igualdade material as veda por violarem a imparcialidade estatal.

Questão 2

Um fórum passa a exigir que todos os usuários retirem senha de atendimento exclusivamente em terminal com tela sensível ao toque instalado em altura incompatível com o uso por pessoas em cadeira de rodas. Uma pessoa com deficiência física não consegue utilizar o equipamento e não recebe alternativa equivalente. A situação revela, em tese:

- (A) exercício regular da padronização administrativa, pois tratar todos do mesmo modo sempre realiza igualdade.
- (B) mera dificuldade operacional sem relevância para direitos humanos, pois não houve ofensa verbal ou intenção discriminatória.
- (C) necessidade de atendimento preferencial apenas se a pessoa comprovar incapacidade civil.
- (D) barreira de acesso que pode configurar discriminação por omissão e violação da igualdade de oportunidades.
- (E) hipótese de ação afirmativa, porque o serviço criou uma regra universal para todos os usuários.

Questão 3

Sobre vulnerabilidade e discriminação, analise as afirmativas a seguir. I. Vulnerabilidade é sempre sinônimo de incapacidade civil. II. Discriminação pode decorrer de conduta aparentemente neutra que, na prática, exclui ou restringe o acesso de determinado grupo a direitos. III. A proteção de pessoas em situação de vulnerabilidade pode justificar medidas específicas de atendimento, sem que isso represente privilégio ilegítimo. Está correto o que se afirma em:

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

Questão 4

Considere as afirmações a seguir e assinale a sequência correta, na ordem em que aparecem. () Isonomia pode exigir tratamento desigual para pessoas em situações desiguais. () Equidade significa decidir contra a lei sempre que o julgador entender que a lei é injusta. () Não discriminação impede distinções arbitrárias, mas não proíbe toda diferenciação fundada em critério legítimo e proporcional.

- (A) V - F - V.
- (B) F - V - V.
- (C) V - V - F.
- (D) F - F - V.
- (E) V - F - F.

Questão 5

Assinale a opção que apresenta uma afirmação INCORRETA sobre igualdade, não discriminação e grupos vulneráveis.

- (A) A igualdade constitucional não impede políticas públicas destinadas a reduzir desigualdades históricas ou estruturais.
- (B) A proteção de pessoas idosas, crianças, adolescentes, mulheres e pessoas com deficiência pode envolver atendimento específico e prioridade em situações justificadas.

- (C) A vulnerabilidade de um grupo autoriza, automaticamente, decisão favorável a qualquer pretensão individual apresentada por seu integrante.
- (D) A discriminação pode ocorrer por ação ou omissão quando há distinção, restrição ou exclusão indevida no exercício de direitos.
- (E) A isonomia exige análise do contexto, do critério de diferenciação e da finalidade da medida adotada.

Questão 6

Relacione os conceitos da coluna da esquerda às descrições da coluna da direita. 1. Igualdade formal. 2. Igualdade material. 3. Discriminação indireta. 4. Vulnerabilidade. () Condição de maior exposição a obstáculos, riscos ou barreiras no acesso a direitos. () Regra aparentemente neutra que gera exclusão ou desvantagem desproporcional a determinado grupo. () Tratamento igual perante a lei, sem distinções arbitrárias no plano normativo. () Tratamento diferenciado legítimo para compensar desigualdades reais. A sequência correta é:

- (A) 4 - 3 - 1 - 2.
- (B) 3 - 4 - 2 - 1.
- (C) 4 - 1 - 3 - 2.
- (D) 2 - 3 - 1 - 4.
- (E) 1 - 2 - 4 - 3.

Questão 7

Uma comarca organiza mutirão para processos envolvendo crianças e adolescentes vítimas de violência, com sala adequada, fluxo de atendimento protegido e prioridade de tramitação compatível com a natureza da demanda. Considerando o edital, a medida é mais bem compreendida como:

- (A) tratamento anti-isonômico, pois todo processo deve receber exatamente o mesmo rito, independentemente do sujeito envolvido.
- (B) restrição indevida ao contraditório, porque prioridade de tramitação elimina a manifestação das partes.
- (C) aplicação da proteção de pessoas em situação de vulnerabilidade e da igualdade material, sem afastar garantias processuais.
- (D) política exclusivamente administrativa, sem conexão com direitos humanos ou acesso à justiça.
- (E) forma de discriminação direta contra adultos, pois reduz a importância dos demais usuários do sistema de justiça.

Questão 8

Uma pessoa idosa é impedida de participar de audiência por videoconferência porque não conseguiu acessar o link enviado apenas por aplicativo, sem suporte alternativo, embora tenha informado dificuldade tecnológica e solicitado orientação. À luz da igualdade e da não discriminação, a melhor análise é:

- (A) não há problema jurídico, pois o link foi enviado de modo igual a todos.
- (B) pode haver barreira de acesso e necessidade de adaptação razoável ou suporte, conforme o caso concreto.
- (C) há incapacidade civil presumida da pessoa idosa para a prática do ato.
- (D) a vulnerabilidade etária elimina a validade de todos os atos por videoconferência.
- (E) a única solução juridicamente adequada é dispensar a pessoa idosa de participar de qualquer ato processual.

Questão 9

De acordo com a lógica da Lei Brasileira de Inclusão e da proteção das pessoas com deficiência, assinale a afirmativa correta.

- (A) A pessoa com deficiência deve obrigatoriamente aceitar todo benefício decorrente de ação afirmativa, por se tratar de medida de interesse público.
- (B) A deficiência, por si só, retira a plena capacidade civil para casar, trabalhar e exercer direitos patrimoniais.
- (C) A discriminação por deficiência pressupõe sempre intenção comprovada de humilhar a pessoa.
- (D) A igualdade de oportunidades pode exigir remoção de barreiras, adaptações razoáveis e vedação de exclusões por ação ou omissão.
- (E) O reconhecimento de direitos da pessoa com deficiência depende exclusivamente de diagnóstico médico, sem consideração de barreiras sociais.

Questão 10

A criação de canal específico para atendimento de mulheres em situação de violência doméstica e familiar, com fluxo sigiloso e proteção contra revitimização, deve ser classificada, em termos de direitos humanos, como:

- (A) privilégio inconstitucional, pois a igualdade exige atendimento indistinto e sem qualquer consideração de gênero.
- (B) medida de igualdade material e proteção contra discriminação e violência baseada no gênero.

- (C) substituição da jurisdição pela política pública, o que impede acesso ao Judiciário.
- (D) medida válida apenas se o agressor já tiver sido condenado criminalmente por sentença transitada em julgado.
- (E) hipótese de discriminação reversa sempre vedada pela Constituição.

Questão 11

A respeito de ações afirmativas e igualdade, assinale a afirmativa mais adequada ao padrão de cobrança da FGV.

- (A) Ação afirmativa é sempre incompatível com a igualdade, porque parte da identificação de grupos específicos.
- (B) Ação afirmativa é medida que pode buscar corrigir desigualdades históricas ou estruturais, desde que fundada em critério legítimo e proporcional.
- (C) Ação afirmativa somente pode beneficiar pessoas com deficiência, nunca grupos étnico-raciais, mulheres ou pessoas em vulnerabilidade social.
- (D) Ação afirmativa dispensa fundamentação, pois a intenção inclusiva afasta qualquer controle de constitucionalidade.
- (E) Ação afirmativa transforma vulnerabilidade em incapacidade civil, razão pela qual substitui a vontade do beneficiário.

Questão 12

No contexto dos direitos humanos, o termo “minorias” deve ser compreendido com cautela. A afirmativa correta é:

- (A) minoria significa necessariamente grupo numericamente inferior na população total.
- (B) minoria é qualquer pessoa pobre, independentemente de traços identitários ou posição social.
- (C) minorias e grupos vulneráveis são expressões sempre idênticas e intercambiáveis em qualquer contexto jurídico.
- (D) minoria, em sentido de proteção, pode indicar grupo em posição de subordinação, invisibilidade ou baixa representação, ainda que não seja numericamente menor.
- (E) a identificação de uma minoria elimina a necessidade de prova do fato alegado em qualquer processo judicial.

Questão 13

Um sistema eletrônico de peticionamento foi desenhado sem compatibilidade com leitores de tela, embora a instituição tenha conhecimento de que advogados e partes com deficiência visual utilizam o serviço. Em prova, a FGV tenderia a considerar essa situação como exemplo de:

- (A) neutralidade tecnológica suficiente, pois sistemas digitais não se submetem à lógica da igualdade material.
- (B) discriminação indireta ou barreira de acessibilidade, pois uma regra aparentemente geral pode excluir pessoas com deficiência.
- (C) tratamento isonômico perfeito, porque todos os usuários acessam a mesma interface.
- (D) violação que somente existiria se o sistema impedisse também o acesso de pessoas sem deficiência.
- (E) benefício de ação afirmativa aos demais usuários, que passam a acessar o sistema mais rapidamente.

Questão 14

Interprete o enunciado constitucional: “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza”. Para fins de concurso, esse comando:

- (A) veda toda política pública de proteção específica, inclusive quando voltada a grupos vulneráveis.
- (B) autoriza apenas igualdade formal, afastando a ideia de igualdade material.
- (C) deve ser lido de modo sistemático, proibindo distinções arbitrárias e permitindo diferenciações legítimas orientadas à efetivação da igualdade.
- (D) tem aplicação exclusiva ao direito penal, sem incidência sobre serviços judiciais ou administrativos.
- (E) garante tratamento idêntico em todos os casos, ainda que as condições de partida sejam profundamente desiguais.

Questão 15

A proteção especial conferida a crianças, pessoas idosas, pessoas com deficiência, mulheres e minorias no sistema de justiça tem como fundamento comum:

- (A) a presunção absoluta de incapacidade desses grupos para exercer direitos por si mesmos.
- (B) a possibilidade de afastar o devido processo legal sempre que a parte pertencer a grupo vulnerável.
- (C) o reconhecimento de que desigualdades e barreiras concretas podem exigir medidas específicas para tornar o acesso a direitos efetivo.
- (D) a preferência automática de seus interesses em qualquer colisão, sem necessidade de ponderação.
- (E) a substituição da igualdade por assistencialismo, sem base em direitos fundamentais.

Questão 16

Um órgão público adota formulário único que exige “nome civil” em todos os atendimentos presenciais, sem possibilidade de registro do nome social ou de tratamento respeitoso a pessoas trans. A partir da lógica de igualdade e não discriminação, a situação:

- (A) é sempre regular, porque o nome civil é o único dado juridicamente relevante em qualquer atendimento.
- (B) é tema meramente moral, sem conexão com direitos humanos ou acesso a serviços públicos.
- (C) pode configurar tratamento discriminatório, por negar reconhecimento e respeito à identidade no acesso ao serviço.
- (D) somente seria ilícita se houvesse agressão física no atendimento.
- (E) é exigência obrigatória de segurança institucional, sendo vedada qualquer adaptação de cadastro.

Questão 17

Considere as proposições: I. A discriminação direta ocorre quando a distinção é assumida de modo explícito em razão de critério protegido. II. A discriminação indireta pode surgir de regra neutra que produz impacto excludente injustificado. III. A equidade pode servir para ajustar a resposta estatal às condições concretas, sem significar arbítrio ou desprezo pela legalidade. Assinale a opção correta.

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

Questão 18

Assinale a alternativa que melhor resume a postura esperada do candidato diante de questões FGV sobre igualdade e vulnerabilidade.

- (A) Sempre rejeitar tratamentos diferenciados, pois a igualdade constitucional é apenas formal.
- (B) Sempre aceitar qualquer distinção estatal quando houver boa intenção inclusiva declarada.
- (C) Identificar se a distinção possui finalidade legítima, fundamento razoável, proporcionalidade e relação com a superação de barreiras ou desigualdades concretas.
- (D) Resolver a questão pelo grupo citado no enunciado: se houver grupo vulnerável, a alternativa mais protetiva é automaticamente correta.
- (E) Considerar que discriminação exige sempre ofensa verbal expressa, intenção comprovada e dano moral individualizado.

15. Gabarito resumido

Bloco 1	Bloco 2	Bloco 3
1-B	2-D	3-D
4-A	5-C	6-A
7-C	8-B	9-D
10-B	11-B	12-D
13-B	14-C	15-C
16-C	17-E	18-C

Distribuição orgânica do gabarito: A = 3; B = 5; C = 5; D = 4; E = 1. A distribuição não foi balanceada artificialmente.

16. Comentários completos

Questão 1 - Gabarito: B

A chave é separar igualdade perante a lei, no plano formal, e igualdade como correção de desigualdades reais, no plano material.

- (A) Errada. Esse é o erro clássico: achar que igualdade sempre proíbe diferenciação. A Constituição não impede medidas específicas quando há fundamento legítimo.
- (B) Correta. Igualdade material admite diferenciações justificadas para reduzir desigualdades reais, desde que o critério seja legítimo e proporcional.
- (C) Errada. As duas dimensões podem aparecer tanto em relações públicas quanto em relações privadas e em processos judiciais, administrativos e políticas públicas.
- (D) Errada. Neutralidade absoluta corresponde mais à igualdade formal simplificada, não à igualdade material.
- (E) Errada. A alternativa inverte a lógica: ações afirmativas são expressão típica de igualdade material, não algo vedado por ela.

Questão 2 - Gabarito: D

A questão testa discriminação por barreira e omissão, não apenas intenção discriminatória.

- (A) Errada. Padronização pode ser útil, mas não pode criar barreira que impeça acesso de grupo vulnerável.
- (B) Errada. Discriminação não exige ofensa verbal nem intenção subjetiva; pode decorrer de omissão ou barreira injustificada.
- (C) Errada. Pessoa com deficiência não é presumidamente incapaz. O problema é acessibilidade e igualdade de oportunidades.
- (D) Correta. O terminal inacessível, sem alternativa equivalente, pode criar barreira de acesso e discriminação por omissão.
- (E) Errada. Ação afirmativa é medida de inclusão; a regra universal inacessível produz exclusão.

Questão 3 - Gabarito: D

A vulnerabilidade indica barreiras ou maior exposição a riscos; discriminação pode ser direta ou indireta.

- (A) Errada. I é falsa: vulnerabilidade não equivale a incapacidade civil.
- (B) Errada. II é verdadeira, mas III também é verdadeira.
- (C) Errada. I é falsa, ainda que III esteja correta.
- (D) Correta. II e III retratam discriminação indireta e medidas específicas de igualdade material.
- (E) Errada. A presença de I torna o conjunto incorreto.

Questão 4 - Gabarito: A

A sequência cobra a tríade isonomia, equidade e não discriminação.

- (A) Correta. Isonomia pode exigir diferenciação legítima; equidade não autoriza julgar contra a lei por vontade pessoal; não discriminação proíbe distinções arbitrárias, não toda distinção.
- (B) Errada. A primeira proposição é verdadeira, não falsa.
- (C) Errada. A segunda proposição é falsa: equidade não é licença para arbítrio.
- (D) Errada. A primeira proposição é verdadeira.
- (E) Errada. A terceira proposição é verdadeira.

Questão 5 - Gabarito: C

O comando pede a incorreta. A FGV costuma usar o exagero como armadilha.

- (A) Correta como afirmação: ações inclusivas podem concretizar igualdade material.
- (B) Correta como afirmação: grupos vulneráveis podem receber proteção específica.
- (C) Incorreta e gabarito. Vulnerabilidade não gera vitória automática em qualquer pretensão; ainda há prova, contraditório, legalidade e análise do caso concreto.
- (D) Correta como afirmação: discriminação pode ocorrer por ação ou omissão.
- (E) Correta como afirmação: a análise envolve contexto, critério, finalidade e proporcionalidade.

Questão 6 - Gabarito: A

A questão diferencia conceitos que a banca aproxima nas alternativas.

- (A) Correta. Vulnerabilidade = maior exposição a barreiras; discriminação indireta = regra neutra com impacto excludente; igualdade formal = igualdade perante a lei; igualdade material = compensação de desigualdades reais.
- (B) Errada. Inverte vulnerabilidade e discriminação indireta e troca formal/material.
- (C) Errada. Coloca igualdade formal no lugar de discriminação indireta.
- (D) Errada. Começa com igualdade material, não vulnerabilidade, e termina com vulnerabilidade no lugar errado.
- (E) Errada. A ordem inteira desloca os conceitos.

Questão 7 - Gabarito: C

O caso envolve proteção de crianças e adolescentes, mas sem suprimir garantias.

- (A) Errada. Igualdade não significa rito idêntico para situações concretamente diferentes.
- (B) Errada. Prioridade não elimina contraditório; apenas organiza a resposta institucional.
- (C) Correta. A medida concretiza igualdade material e proteção a pessoas vulneráveis, preservando o devido processo.
- (D) Errada. O tema se conecta diretamente a direitos humanos e acesso à justiça.
- (E) Errada. Atender vulnerabilidade infantil não discrimina adultos de modo ilegítimo.

Questão 8 - Gabarito: B

A questão traz uma armadilha típica de igualdade formal: “foi igual para todos”.

- (A) Errada. Tratar todos do mesmo modo pode perpetuar exclusão quando há barreira concreta.
- (B) Correta. A dificuldade informada pode exigir suporte ou adaptação razoável, conforme o caso.
- (C) Errada. Idade avançada não gera incapacidade civil presumida.
- (D) Errada. Vulnerabilidade etária não invalida automaticamente todos os atos digitais.
- (E) Errada. A solução não é excluir a pessoa idosa do ato, mas viabilizar participação efetiva.

Questão 9 - Gabarito: D

O núcleo da LBI é igualdade de oportunidades, capacidade e remoção de barreiras.

- (A) Errada. A pessoa com deficiência não é obrigada a fruir benefícios de ação afirmativa.
- (B) Errada. Deficiência não retira, por si só, plena capacidade civil.
- (C) Errada. Discriminação pode ocorrer sem intenção de humilhar, inclusive por omissão.
- (D) Correta. A resposta fala em igualdade de oportunidades, barreiras, adaptações e vedação de exclusões.
- (E) Errada. O modelo atual considera impedimentos em interação com barreiras, não apenas laudo médico isolado.

Questão 10 - Gabarito: B

A proteção de mulheres em situação de violência é exemplo clássico de igualdade material.

- (A) Errada. O argumento de “atendimento indistinto” ignora a violência baseada no gênero.
- (B) Correta. Canal específico pode concretizar igualdade material, proteção e acesso seguro à justiça.
- (C) Errada. Política pública não substitui jurisdição; pode viabilizar o acesso a ela.
- (D) Errada. Medidas protetivas e fluxos de proteção não dependem sempre de condenação final.
- (E) Errada. A tese de discriminação reversa absoluta é simplificação rejeitada em direitos humanos.

Questão 11 - Gabarito: B

A FGV costuma perguntar se ações afirmativas violam ou realizam igualdade.

- (A) Errada. Identificar grupos específicos não torna a política automaticamente inconstitucional.
- (B) Correta. Ações afirmativas podem corrigir desigualdades históricas ou estruturais com critério legítimo e proporcional.
- (C) Errada. Ações afirmativas podem alcançar diferentes grupos, conforme fundamento normativo e finalidade.
- (D) Errada. Intenção inclusiva não dispensa fundamentação nem controle de proporcionalidade.
- (E) Errada. Ação afirmativa não transforma vulnerabilidade em incapacidade civil.

Questão 12 - Gabarito: D

Minoria não é apenas número; é posição social e política no acesso a direitos.

- (A) Errada. Um grupo pode ser numericamente grande e ainda sofrer subordinação ou baixa representação.
- (B) Errada. Pobreza pode gerar vulnerabilidade social, mas não define sozinha o conceito de minoria em todos os contextos.
- (C) Errada. Os termos se aproximam, mas não são sempre idênticos.
- (D) Correta. A noção protetiva foca subordinação, invisibilidade, baixa representação ou discriminação.
- (E) Errada. Pertencer a minoria não elimina ônus probatório nem análise processual.

Questão 13 - Gabarito: B

Aqui há ponte útil com TI: acessibilidade digital é igualdade aplicada a sistemas.

- (A) Errada. Sistemas digitais também devem observar acessibilidade e igualdade material.
- (B) Correta. Interface sem leitor de tela pode ser regra geral com impacto excludente injustificado.
- (C) Errada. Mesma interface não significa acesso real equivalente.
- (D) Errada. A violação pode existir mesmo que usuários sem deficiência consigam acessar.
- (E) Errada. Não há ação afirmativa para usuários sem deficiência; há barreira contra pessoas com deficiência.

Questão 14 - Gabarito: C

A frase do art. 5º não pode ser lida isoladamente de modo simplista.

- (A) Errada. O texto não veda toda proteção específica.
- (B) Errada. A Constituição também comporta igualdade material.
- (C) Correta. A leitura sistemática proíbe distinções arbitrárias e permite diferenciações legítimas para realizar igualdade.
- (D) Errada. A igualdade irradia para serviços judiciais, administrativos e políticas públicas.
- (E) Errada. Tratamento idêntico em contextos desiguais pode gerar desigualdade real.

Questão 15 - Gabarito: C

O fundamento comum é remover barreiras e tornar direitos exercíveis na prática.

- (A) Errada. Vulnerabilidade não equivale a incapacidade absoluta.
- (B) Errada. Proteção especial não autoriza afastar devido processo legal.
- (C) Correta. Medidas específicas buscam acesso efetivo a direitos diante de desigualdades e barreiras concretas.
- (D) Errada. Prioridade ou proteção especial não dispensa ponderação em colisões reais.
- (E) Errada. Não é assistencialismo sem base jurídica; decorre de direitos fundamentais e normas protetivas.

Questão 16 - Gabarito: C

O enunciado cobra respeito à identidade e acesso não discriminatório ao serviço público.

- (A) Errada. O nome civil pode ter relevância registral, mas isso não impede tratamento respeitoso e registro de nome social quando aplicável.
- (B) Errada. O tema tem conexão com dignidade, igualdade e não discriminação.
- (C) Correta. A negativa institucional de reconhecimento pode gerar discriminação no acesso ao serviço.
- (D) Errada. Discriminação não exige agressão física.
- (E) Errada. Segurança institucional não justifica vedação absoluta de adaptações cadastrais.

Questão 17 - Gabarito: E

As três proposições estão corretas e formam um mapa conceitual útil.

- (A) Errada. I é verdadeira, mas II e III também são.
- (B) Errada. I e II são verdadeiras, mas III também é.
- (C) Errada. I e III são verdadeiras, mas II também é.
- (D) Errada. II e III são verdadeiras, mas I também é.
- (E) Correta. As três afirmativas conceituam corretamente discriminação direta, indireta e equidade.

Questão 18 - Gabarito: C

Esta é uma questão de metaprova: como pensar FGV.

- (A) Errada. Igualdade constitucional não é apenas formal.
- (B) Errada. Boa intenção não basta; é preciso fundamento, critério e proporcionalidade.
- (C) Correta. A postura segura é examinar finalidade legítima, razoabilidade, proporcionalidade e relação com barreiras reais.
- (D) Errada. A alternativa mais "protetiva" não é automaticamente correta; FGV cobra técnica.
- (E) Errada. Discriminação não exige sempre ofensa verbal, intenção e dano moral individualizado.

17. Checklist final da Aula 4

- Igualdade formal x igualdade material: revisar até diferenciar sem hesitar.
- Isonomia x equidade: ambas podem justificar ajuste, mas nenhuma autoriza arbitrariedade.
- Vulnerabilidade x discriminação: vulnerabilidade é condição; discriminação é tratamento ou efeito excludente.
- Grupos vulneráveis: crianças/adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, mulheres e minorias.
- Ações afirmativas: podem realizar igualdade material se tiverem fundamento, finalidade e proporcionalidade.
- FGV: evitar extremos absolutos e procurar a alternativa tecnicamente proporcional.